وكما يقول أبو زهرة :

وعلى أي حال كانت مصر بعد الحجاز أول بلاد انتشر بها علم مالك وكثر تلاميذه حتى صدر العلم المالكي عنهم من بعده.

فابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ، وغيرهم من المصريين كانوا حملة العلم المالكي وناشريه، وحسبك أن تعلم أن المدونة التي تعد الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاواه صدرت عن ابن القاسم بمصر. إلى آخر ما يقوله من ذلك.

العامل الثاني : مؤلفاته:

وذلك أن الإمام مالكاً لم يكن كمعاصري أبي حنيفة تستغرق وقته المحاضرة والمناظرة والفتوى وما بقى فهو للتجارة، ونحو ذلك، ولم يخلف كتباً.

وإنما كان رضى الله عنه متفرغا لمهمته، وقد عاصر بداية عصر التدوين والحاجة إلى التصنيف.

فكان صاحب أول مؤلف علمي على النمط الفني الممتاز عرف وبقى حتى اليوم وهو موطأ الإمام مالك، الذي بدأ في تأليفه على عهد المنصور وبطلب منه لما شاعت آراء الفرق وتعددت فتاوى المفتين واختلف القضاة والفقهاء.

وكان يريد أن يجعل علم مالك في هذا الشأن قانوناً عاماً وإن كان قد عارض مالك في ذلك بقوله : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، فأفتى كلٌ في مصره بما رأى.

وإن لأهل هذا البلد – يعني مكة المكرمة – قولاً ولأهل المدينة قولاً ولأهل العراق قولاً قد تعدوا فيه طورهم.

إلى آخر ما دار في تلك المناظرة.

وعلى كلٍ فقد وجدت الدواعي، وجاء طلب الخليفة متفقاً معها.

تلك الدواعي التي ارتأها مالك أجاب نداءها من تلقاء نفسه.